

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

L'Etat et le pouvoir

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter l'ensemble des exercices sur une copie double. Toute réponse doit être justifiée par un raisonnement philosophique précis, en mobilisant les notions du cours.

EXERCICE 1 Définition et fondement de l'État

On lit dans l'article 1er de la Constitution de la République du Cameroun (Loi n°96-06 du 18 janvier 1996) : « Le Cameroun est une République décentralisée. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et dédiée à la justice sociale. »

En vous appuyant sur ce texte et sur vos connaissances :

1. Identifiez et expliquez les trois éléments constitutifs de l'État (selon la théorie classique) que ce préambule permet de mettre en évidence. (2 pts)
2. La « laïcité » et la « décentralisation » sont-elles des caractères de l'État ou des principes d'organisation du pouvoir ? Justifiez votre distinction. (2 pts)
3. En quoi la formule « dédiée à la justice sociale » renseigne-t-elle sur la finalité de l'État plutôt que sur son essence ? (2 pts)

EXERCICE 2 Les formes de gouvernement : application au contexte camerounais

Le tableau ci-dessous récapitule des caractéristiques institutionnelles observées au Cameroun depuis la révision constitutionnelle de 2008.

Institution / Fonction	Titulaire / Mode de désignation	Durée / Responsabilité
Président de la République	Élection au suffrage universel direct	Mandat de 7 ans, renouvelable une fois (art. 6 al. 2)
Premier Ministre	Nommé par le Président de la République	Responsable devant le Président (art. 13)
Assemblée Nationale	Députés élus au suffrage universel direct	Mandat de 5 ans
Sénat	Sénateurs (70% élus, 30% nommés par le Président)	Mandat de 5 ans

1. À partir des données du tableau, qualifiez le régime politique camerounais (présidentiel, parlementaire, semi-présidentiel, d'assemblée). Argumentez en citant deux indices précis du tableau. (2 pts)
2. La responsabilité du Premier Ministre « devant le Président » (et non devant le Parlement) suffit-elle à écarter la qualification de régime semi-présidentiel (du type français)? Expliquez la nuance entre « dualité de l'exécutif » et « responsabilité politique ». (2 pts)
3. Le Sénat comprend 30% de membres nommés par le Président. Quel principe démocratique cette disposition met-elle en tension? Cela change-t-il la nature du régime? (2 pts)

EXERCICE 3 Rôle, finalité et limites de l'État : étude de cas

Contexte : Dans la région de l'Extrême-Nord, l'État camerounais déploie l'opération « Épervier » (lutte contre Boko Haram) tout en gérant l'afflux de réfugiés nigériens. Parallèlement, des ONG internationales (HCR, MSF) assurent la distribution alimentaire et les soins de santé primaires dans les camps de Minawao, souvent en lieu et place des services publics défaillants.

1. Mobilisez la distinction weberienne du « monopole de la violence physique légitime » pour analyser le rôle de l'État dans l'opération « Épervier ». Ce monopole est-il effectif sur l'ensemble du territoire? (2 pts)
2. L'intervention des ONG dans les camps de réfugiés illustre-t-elle un « retrait de l'État » ou une « délégation de service public »? Justifiez en définissant la notion de service public. (2 pts)
3. Si l'État ne peut assurer seul la « justice sociale » (santé, éducation) dans cette zone, sa légitimité est-elle nécessairement remise en cause? Répondez en distinguant légitimité de fait et légitimité de droit. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse argumentée : L'État et la gouvernance locale

Depuis la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD), les communes disposent de compétences propres (gestion des marchés, état civil, voirie urbaine) et de ressources fiscales propres (taxes locales), tout en restant sous la tutelle administrative de l'État (représenté par le Préfet/Sous-préfet).

1. Expliquez en quoi la décentralisation modifie la forme unitaire de l'État camerounais sans le transformer en État fédéral. Utilisez les notions de compétence propre et de tutelle administrative. (2 pts)
2. Un maire refuse d'appliquer une décision du Préfet qu'il juge illégale, au nom de l'autonomie communale. Le Préfet saisit le Tribunal administratif. Quel principe de hiérarchie des normes et de séparation des pouvoirs (administratif/judiciaire) est ici en jeu ? (2 pts)
3. « La décentralisation rapproche le pouvoir du citoyen. » Discutez cette affirmation en montrant comment elle peut renforcer la légitimité démocratique de l'État, mais aussi créer des inégalités entre communes riches et pauvres. (2 pts)

EXERCICE 5 Dissertation courte : Puissance publique et consentement

Sujet : « L'obéissance aux lois de l'État repose-t-elle uniquement sur la contrainte ? »

1. Proposez une introduction complète (accroche, définition des termes, analyse du sujet, thèse, annonce du plan). (3 pts)
2. Rédigez la première partie de la dissertation (environ 20 lignes) en développant l'argument selon lequel la contrainte (force, sanction) est le fondement premier de l'obéissance politique (Hobbes, Weber). (3 pts)
3. Rédigez la seconde partie (environ 20 lignes) en montrant que le consentement (contrat social, légitimité rationnelle-légale, adhésion aux valeurs) est la condition de la stabilité durable de l'État (Locke, Rousseau, Habermas). (3 pts)
4. Concluez en synthétisant la tension entre contrainte et consentement dans l'État de droit contemporain. (1 pt)